



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 02/10/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL

Processos: TC-016073.989.24-6 e TC-016097.989.24-8.

Representantes: - Gabriela Bueno Abujamra Lobo (OAB/SP n.º 485.528); e
- Cíntia Nuciene Sarti de Souza Pinheiro (OAB/SP n.º 339.619).

Representada: Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Responsável: Rodrigo Maganhato, Prefeito.

Advogados: Douglas Domingos de Moraes (OAB/SP n.º 185.885), Alexandre Junger de Freitas (OAB/SP n.º 281.731), Celso Tarcísio Barcelli (OAB/SP n.º 299.185), Cristiane Alonso Salão Piedemonte (OAB/SP n.º 301.263) e Erika Capella Fernandes (OAB/SP n.º 330.995).

Assunto: Representações formuladas contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 247/2023, CPL n.º 570/2023, visando à execução de serviços relativos à operacionalização da Clínica Veterinária do Programa Meu Pet, incluindo serviços, insumos e demais materiais necessários, com o objetivo de garantir a disponibilidade dos serviços de forma integrada e conjunta.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Trata-se de Representações de autoria das advogadas **Gabriela Bueno Abujamra Lobo** e **Cíntia Nuciene Sarti de Souza Pinheiro** contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 247/2023, CPL n.º 570/2023, da Prefeitura de Sorocaba, almejando a execução de serviços relativos à operacionalização da Clínica



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Veterinária do Programa Meu Pet, incluindo serviços, insumos e demais materiais necessários, com o objetivo de garantir a disponibilidade dos serviços de forma integrada e conjunta.

Em linhas gerais, a reclamante **Gabriela Bueno Abujamra Lobo** censura as subseqüentes particularidades do procedimento licitatório:

a) uso indevido do Pregão em face da natureza do objeto em disputa, que envolve a gestão de imóvel público municipal, mais especificamente uma clínica veterinária, em detrimento do artigo 6º, inciso XLI¹ e do artigo 29, “caput” e parágrafo único², ambos da Lei n.º 14.133/2021. Nesse sentido, reportando-se à composição do modelo de proposta, bem como a disposições do termo referencial³, defende que,

¹ “Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;”.

² Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei”.

³ “1.6 Local: Avenida Betsaida, na confluência com a Rua Nelson Cardoso Marques e a Avenida Betânia, Zona Norte de Sorocaba.

1.7. A Clínica atenderá ao público em dias úteis, das 08h às 17h. O serviço de internação de animais, caso necessite, após as 17:00, finais de semana e feriados, será de responsabilidade da contratada, tendo a mesma que realizar a remoção (transporte) do animal que estará na Clínica Veterinária Municipal para a sua clínica que deverá estar situada no município de Sorocaba ou em município limítrofe.

[...]

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. Hard Services:

3.1.1. Gerenciamento e Supervisão.

3.1.2. Serviços Veterinários;

[...]

3.1.3. Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva:

3.1.4. Equipamentos;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



para a execução do escopo almejado, é necessária a celebração de Contrato de Gestão com Organização Social devidamente qualificada, nos moldes da Lei n.º 9.637/1998, ou, de forma alternativa, a de Termo de Colaboração, regido pela Lei n.º 13.019/2014. Enfatiza, assim, a inaplicabilidade da referida modalidade licitatória na espécie, em decorrência do caráter complexo do objeto do torneio, composto de inúmeras atividades, dentre as quais, especialmente, a de gestão de serviço e prédio público;

b) aglutinação indevida de diversas tarefas, as quais, por não possuírem relação entre si, deverão ser separadas em lotes distintos, tantos quantos necessários, em atendimento ao artigo 40, inciso V, alínea “b”, do Novo Estatuto Licitatório⁴. Afora isso, reitera que o tipo de ajuste adequado, *in casu*, seria Termo de Colaboração, até mesmo em virtude do disposto no subitem 5.1.2 do documento referencial⁵. Para

3.1.5. Ar-condicionado;

3.1.6. Predial;

3.1.7. Dedetização/Desinsetização;

3.2. Soft Service

3.2.1. Limpeza e Conservação;

3.2.2. Vigilância;

3.2.3. Recepcionista;

3.2.4. Mobiliário/Equipamentos.

3.3 A solução proposta busca a otimização e sinergia dos serviços envolvidos nessa modelagem. Para isso, espera-se uma atuação ativa da equipe de gerenciamento e

3.4. supervisão da clínica, que deve possuir a expertise para gerenciar os serviços de forma integrada e harmoniosa, conforme fluxograma abaixo [...].

⁴ “Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

[...]

V - atendimento aos princípios:

[...]

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso; [...].

⁵ “5.1.2. O atendimento se volta:

Aos tutores cadastrados em programas sociais de baixa renda e/ou vulnerabilidade social, às Organizações Não Governamentais (ONGs), aos protetores independentes cadastrados na Seção de Proteção e Bem-Estar Animal (SPBEA), aos animais recolhidos pela Prefeitura Municipal e animais encaminhados pela Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-estar Animal. O



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



reforçar seu raciocínio, diz que, inclusive, será admitida a subcontratação de grande parte das atividades, “o próprio Termo de Referência aponta que este percentual é superior a 50%”;

c) aplicação de ritos múltiplos e incompatíveis no mesmo certame. Sobre isso, delinea a existência de previsões de inversão de fases, mas, também, de que a habilitação antecederá a apresentação de propostas e lances⁶, impossibilitando que a licitante tenha conhecimento do momento em que deverá ofertar os documentos habilitatórios. Pontua que essa constatação ganha relevo em virtude do emprego do Pregão, para o qual a Lei n.º 14.133/2021, em seu artigo 17, incisos I a VII e § 1º, estabelece como regra que a habilitação será posterior ao julgamento das propostas, salvo mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes. Dando continuidade, aduz que essa ocorrência se repetiu em relação ao modo de disputa, o qual não foi objetivamente escolhido no edital pela Origem,

atendimento é exclusivo aos residentes do Município de Sorocaba”.

⁶ 3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

[...]

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no item 7.1.1 deste Edital.

3.4. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

[...]

7.8.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

[...]

7.9 A verificação das exigências de habilitação e dos documentos complementares somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.9.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.9.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes”.



tendo em conta o disposto em diversas passagens que colaciona⁷.

d) vedação, injustificada e não amparada no rol de impedimentos do artigo 14 da Lei n.º 14.133/2021, à participação de entidades sem fins lucrativos;

e) desatendimento ao preconizado no artigo 12, incisos IV e V, da Nova Lei de Licitações, dada a previsão de que a documentação ofertada para fins de habilitação poderá ser original, por cópia autenticada digitalmente ou com assinatura digital (subitem 7.4.), sem disposição, portanto, sobre a possibilidade de oferta de cópia acompanhada da original ou, então, de declaração de autenticidade firmada por advogado;

f) estipulação de que a contratada deverá disponibilizar clínica veterinária particular no Município ou em cidade limítrofe para a realização de atendimentos após as 17h00 de dias úteis, em restrição ao universo competitivo, devendo, então, ser excluída do ato de chamamento ou, então, retificada, a fim de que seja conferido prazo para a promoção dessa adequação após a celebração da avença;

g) carência de previsão de pagamento de insalubridade aos funcionários, adicional esse que também deve *“ser incluído no custo tais valores de custeio”*;

h) estipulação, para “treinamento presencial ou online” (item 2 – Tabela A – Plataforma Digital – Grupo I – Anexo VI – Plataforma Digital de Desinsetização e Desratização), de quantidades mensal e anual de 15 funcionários, quando, em

⁷ “5.10. DO MODO DE DISPUTA ‘ABERTO’

5.10.1. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa ‘aberto’, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.11. DO MODO DE DISPUTA ‘ABERTO E FECHADO’

5.11.1 Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa ‘aberto e fechado’, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12 DO MODO DE DISPUTA ‘FECHADO E ABERTO’

5.12.1 Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa ‘fechado e aberto’, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/menor percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



verdade, se serão 15 capacitações por mês, no período de 24 (vinte e quatro) meses, serão feitos 360 treinamentos, a impactar diretamente no valor da proposta;

i) indevida solicitação de que os serviços de vigia, regrados pela CBO n.º 5174/2020 do Ministério do Trabalho e Emprego, atendam à legislação pertinente à atividade de vigilância financeira (Lei n.º 7102/1983 e Decreto n.º 89056/1983), de natureza complexa e abrangente, a qual impõe a existência de Plano de Segurança, emprego de profissionais armados e em quantidade superior à prevista no instrumento. Entende, por consequência, ser necessária a modificação do ato convocatório, visto que as diferenças entre as categorias de trabalhadores influenciam nos custos e na qualidade da execução do objeto;

j) incompatibilidades entre recursos humanos:

Primeiramente, no item 5.2.1., na descrição dos Serviços Veterinários do termo de Referência, um dos serviços previstos é o de Consulta Clínica, que trata do primeiro atendimento dado pelo médico veterinário ou clínico geral, sendo o quantitativo definido pelo contratante.

Mas quantidades de Consultas Clínicas não foi prevista no anexo I do Edital, salientamos que a consulta clínica não é o mesmo atendimento da Consulta Clínica Cirúrgica, que se trata de avaliação com cirurgião.

Portanto, não foi previsto o quantitativo da primeira consulta, impactando diretamente no serviço.

Quanto a Consultas Clínicas Cirúrgicas descrita no Anexo I, no Termo de Referência não há menção da descrição de como se dará o serviço.

As inconsistências no serviço assistencial continuam:

Também no termo de Referência, quando descrito os Serviços Veterinários, no item 5.3.1.2. o profissional e os requisitos de formação do Médico Veterinário Especialista, entretanto, não há descrição das atividades do mesmo, onde o Médico Veterinário Especialista aparece apenas nos 5.2.5 a 5.2.7. onde as atividades segundo o termo de referência serão executadas por médicos veterinários especialistas que não estarão no Anexo XVII e receberam por procedimento cirúrgico.

[...]

Portanto, não fica claro qual a função deste profissional e ainda mais grave, o mesmo consta no Termo de Referência, inclusive com carga horária de trabalho, mas não é previsto na Planilha de Recursos Humanos, impossibilitando uma proposta adequada por não ficar clara a necessidade de tal profissional.

Quanto aos Serviços de Técnico Veterinário. No Termo de Referência são descritos os serviços do Técnico Veterinário conforme segue a baixo:

6.3.1.1. Técnico de Veterinária:

6.3.1.1.1. Trata-se do profissional que fará a realização dos exames, análise e emissão dos laudos.

6.3.1.1.2. Requisitos de Formação: Ter no mínimo Curso Técnico de Veterinária e experiência mínima de 2 anos, porém os resultados serão



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



assinados e liberados pelo Responsável Técnico da Clínica Veterinária Municipal.

O Termo de Referência prevê a contratação do Técnico de Veterinária, entretanto, no item 5.2.5. consta que o “Diagnóstico por Imagem Os exames de imagem constituem os procedimentos de radiográfica, ecocardiograma e ultrassonografia, com suas diferentes projeções conforme a necessidade. Será realizado por um médico veterinário especialista, que receberá o pagamento por exame, fará uma prestação de serviço para a empresa contratada.”

Veja que os Serviços do Técnico Veterinário são os mesmos que serão executados por um veterinário especialista e mais grave: será executado por uma empresa contratada. Gerando ainda mais contradição o Técnico Veterinário é previsto novamente no Termo de Referência nos itens:

8.4.1.1. Técnico Veterinário

8.4.1.1.1. Trata-se do profissional que auxiliará o veterinário nos procedimentos necessários.

8.4.1.1.2. Requisitos de Formação:

8.4.1.1.2.1. Formação em técnico veterinário ou cursando a partir do 3º Ano de Medicina Veterinária;

Veja que as atribuições e os Requisitos de Formação são diferentes dos descritos no 6.31.1., impossibilitando ainda mais que a concorrente apresente uma proposta adequada, visto que não é claro qual a função e qual a formação deste profissional.

Consta ainda no Termo de Referência um terceiro profissional que não está previsto no quadro de Recursos Humanos:

7.3.1.1. Médico Veterinário Ultrassonografista

7.3.1.1.1. Trata-se do profissional que fará a realização dos exames, análise e emissão dos laudos.

Novamente é previsto um profissional para as mesmas funções que serão feitas por um médico especialista além do quadro de funcionários, sendo a mesma função do Técnico Veterinários e ainda mais grave, o profissional é previsto no Termo de Referência mas não compõe o quadro do Anexo VII – Recursos Humanos. Impossibilitando as pretendentes de apresentarem uma proposta fidedigna, visto que não fica claro a necessidade do profissional nem a mensuração dos seus valores [...].

Pede, por fim, a concessão de medida liminar que suspenda a competição e retificação dos aspectos censurados.

De sua parte, a peticionária **Cíntia Nuciene Sarti de Souza Pinheiro** se queixa das seguintes previsões relativas ao certame:

a) reunião indevida de objetos de naturezas distintas, dada a previsão de execução não apenas de serviços veterinários, mas também de “montagem de toda a clínica”, os quais, por consequência, podem ser divididos em licitações ou, pelo menos, em



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



lotes diferentes. Reproduz passagens de anexos do ato de chamamento para demonstrar a ampla gama de atividades demandadas (serviços veterinários – consultas e procedimentos; equipamentos; eletrodomésticos e itens de montagem básica; materiais de higiene e limpeza; e manutenção predial, a incluir tarefas afetas à área de engenharia). Vislumbra, nessa formatação do escopo da disputa, potencial prejuízo à competitividade e infringência à legislação regente da matéria, Súmula n.º 247 do Tribunal de Contas da União e precedente desta Corte; e

b) eleição, como parcelas de maior relevância, para fins de demonstração de capacidade técnico-operacional, apenas de procedimentos, cirurgias de tecido mole e ortopédicas e de exames⁸, a despeito do significativo rol de atividades diversificadas que compõem o escopo perquirido pela Administração, a confirmar a aptidão da composição do objeto para restringir a participação. Igualmente, assevera que a eleição dessas atividades para prova de capacitação técnica da licitante não foi justificada nem observou o disposto no artigo 67, § 1º, da Lei n.º 14.133/2021.

À vista disso, argumentando que não houve planejamento administrativo na espécie, solicita a paralisação do torneio e a adequação da peça editalícia para:

- a) Que sejam retirados os produtos equipamentos e serviços incompatíveis com os serviços médicos veterinários;**
- b) Que sejam separados por tantas etapas e lotes quanto forem necessárias, e cada especialidade tenha a sua exigência de comprovação de aptidão técnica de acordo com o lote, por exemplo para os serviços de engenharia que seja solicitada a comprovação de aptidão técnica de**

⁸ “1.1.4.3. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

1.1.4.3.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

1.1.4.3.1.1. Comprovar o quantitativo estabelecido no **Anexo XXV – Itens de Relevância (capacidade técnico-operacional)**”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



engenharia, para os produtos de limpeza atestado do fornecimento de produtos de limpeza, e etc;

c) Que seja separado em lote apenas a prestação e serviços médicos veterinários sem a aglutinação indevida;

d) Que sejam revistas as parcelas de maior relevância para se exigir das licitantes especializadas em medicina veterinária aquelas realmente relevantes conforme previsão da Lei 14.133/2021.

Vislumbrou-se, ao menos em tese, apontamento indicativo de potencial risco à higidez da licitação, em contrariedade às normas de regência da matéria, a justificar a intervenção prévia desta Corte.

Por esse motivo, com fundamento no § 2º do artigo 171 da Lei n.º 14.133/2021, assinou-se à autoridade responsável prazo para o encaminhamento de cópia integral do instrumento convocatório censurado, assim como para o oferecimento de justificativas.

No interesse da lisura da competição e, considerando que esta Casa poderá decidir pela alteração do ato de chamamento, determinou-se a suspensão do procedimento questionado até apreciação final da matéria.

As medidas preliminares adotadas foram referendadas em Sessão Plenária de 31/07/2024.

Adequadamente notificado, o Município, por sua Procuradoria-Geral, encaminhou esclarecimentos prestados pela Secretaria de Meio Ambiente – Divisão de Zoológico e Bem-estar Animal e pela Secretaria de Administração – Licitação e Compras, além de exemplar da peça convocatória.

Nesse diapasão, a SEMA defende que a adoção do Pregão está justificada *in casu*, porquanto os serviços almejados, a despeito de complexos, amoldam-se ao conceito de “comuns”, em consonância com a legislação vigente.

Alude acerca disso que precedentes do Tribunal de Contas da União preceituam que o emprego dessa modalidade licitatória pode ocorrer mesmo nas situações em que o escopo em disputa envolva certa dificuldade, desde que, nesse



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



caso, possam ser descritos de maneira objetiva e padronizada no instrumento, tal como se deu na espécie.

De outra parte, assevera que a reunião de várias tarefas em lote único não fere os princípios da isonomia e competitividade, pelo contrário, objetiva assegurar a viabilidade técnica e econômica do vindouro ajuste, tendo em conta que a divisão do objeto em grupos distintos comprometeria a sua execução, aumentando, no mais, os custos pertinentes.

Obtempera que o ciclo de operação da Unidade Veterinária demanda gestão integrada das atividades correlatas para a garantia da qualidade e continuidade da prestação, finalidades essas que poderiam ser prejudicadas em caso de segregação, *“na medida em que haveria necessidade adicional de transferência de posse dos animais de um contratado a outro. Afinal, todo o procedimento deverá ser realizado dentro da Clínica Animal para assistência à saúde [...] de cães e gatos”*.

Aduz terem pesado a favor do não parcelamento do objeto:

- [...] as múltiplas contratações, que gerariam quantidade maior de contratos a serem geridos e fiscalizados pela Administração, comprometendo o princípio da eficiência administrativa, visto a complexidade dos serviços e possível desarmonia entre os mesmos;
- a garantia do conjunto seria prejudicada uma vez que deveria ser prestada por cada fornecedor individualmente, gerando múltiplas relações contratuais, considerando que a ocorrência de falhas isoladas na prestação de qualquer um dos prestadores, culminariam na paralisação dos serviços colocando a vida dos animais em risco;
- a competitividade do Certame permanece resguardada, uma vez que o mercado tem capacidade para atendimento da demanda da forma como foi estruturada, visto as cotações recebidas [...].

Consigna, ademais, sua compreensão de que a melhor solução encontrada para a pretensão da Origem foi a de contratar a prestação de serviços, com adimplemento ulterior à sua realização, não a de firmar termo de colaboração, estando essa escolha abrangida pela discricionariedade administrativa.

Sublinha que, na sua concepção, o entendimento dessa Casa é de que o ingresso de entidades do terceiro setor na competição afronta o princípio da isonomia, dados os benefícios tributários de que usufruem.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Anota que a permissão de subcontratação de mais de 50% (cinquenta por cento) das tarefas pretendidas decorre da necessidade de especialização para sua melhor realização, tal como a autorização de ingresso de empresas em consórcio na disputa.

Pondera que a imposição de manutenção de unidade veterinária depois das 17h00 deverá ser atendida somente após a subscrição da avença, não constituindo barreira à ampla participação no certame.

Com relação ao pagamento de insalubridade, diz que a peça editalícia foi elaborada com base nas convenções coletivas aplicáveis, tendo, no mais, citado as normas a serem observadas durante o processamento do torneio.

Dispõe que *“a necessidade de laudo técnico de insalubridade é uma prática comum e prevista em lei, garantindo a proteção dos trabalhadores e a adequação das condições de trabalho”*.

Sobre o questionamento acerca da capacitação dos servidores, esclarece que serão treinadas quinze pessoas em uma única vez, daí porque esse é o quantitativo total previsto para um mês e, também, para um ano.

Anuncia que, ao mencionar a Lei n.º 7.102/1983, o instrumento se refere aos artigos 16 e 17 desse normativo, cujos conteúdos trazem os requisitos a serem observados por todas as categorias de vigilantes.

Explica que o edital indica as convenções coletivas de trabalho nas quais se embasou para a fixação de salários, sendo a de vigilante a “Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025”, registrada sob o n.º SP000101/2024 (SESVESP – Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica e Cursos de Formação do Estado de São Paulo).

No tocante às questionadas incompatibilidades entre recursos humanos, explicita, literalmente:

[...] **Resposta:** Cabe esclarecer conforme descrito no Termo de Referência:
“5.2.1 – Consulta Clínica:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Compreende o primeiro atendimento dado pelo médico veterinário clínico geral ou os atendimentos subsequentes dados pelos veterinários especialistas.

O retorno da consulta dentro de 30 dias não será computado como nova consulta.

A consulta clínica deverá ser ofertada diariamente, de preferência com agendamento prévio, enquanto que as consultas com especialistas poderão ser realizadas em dias específicos.

É admitida a realização de telemedicina, na forma regulamentada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, mediante proposição de formato da rotina de atendimento pela Contratada à Contratante, para exame prévio e aprovação.

Serão realizadas por 3 (três) profissionais veterinários que serão contratados pela empresa contratada e farão parte do Anexo VII. As consultas clínicas não serão cobradas”.

Os três veterinários contratados receber[ão] salário fixo para jornada de trabalho diária de 8 horas, dessa forma não há necessidade de citar nesse momento, o quantitativo de consultas, tendo em vista que estarão nesse período a disposição para realizar as consultas na clínica, conforme necessidade e demanda.

- **Médicos especialistas**

Os médicos especialistas estarão presentes na clínica 8 horas semanais, como descrito em TR no item 5.3.1.2.1, sendo que os procedimentos cirúrgicos e consultas de especialidades, serão eletivas, pois serão encaminhadas pelo veterinário clínico, se necessário. Os dias para esses atendimentos serão disponibilizados para a contratada posteriormente, pois como os médicos especialistas receberão por consulta e procedimento realizado, não há necessidade de constar esse profissional na planilha de custo.

- **Técnico de Veterinária**

Os procedimentos e seus executores estão relatados em diferentes itens do Termo de Referência, sendo estes:

“6. Serviços de exames laboratoriais:

6.2 Das atividades dos Serviços Laboratoriais:

6.2.1. Os exames laboratoriais são divididos em análises clínicas, que são os que fazem o diagnóstico das doenças dos animais e os de patologia, que são os que investigam as causas das doenças.

6.2.2. Diagnóstico Laboratorial:

Os serviços laboratoriais compreendem a coleta dos exames em seringas e tubos, sua centrifugação quando for o caso, a realização dos exames, análise e emissão dos laudos pelo médico-veterinário. Os exames disponíveis devem incluir, no mínimo: hemograma, glicemia, urinálise (urina tipo I), creatinina, uréia, ALT e fosfatase alcalina.

Todos os procedimentos descritos no ANEXO I serão realizados sob demanda. Portanto, acontecerá variações da medição do ANEXO I, durante a vigência do contrato”.

Os exames que serão realizados nos equipamentos descritos no Anexo II, serão realizados na clínica, pelo Técnico em veterinária com a conferência e assinatura de um médico veterinário responsável, conforme descrito no item 6.3.1.1.2, os outros exames laboratoriais e patológicos serão realizados por algum laboratório contratado pela vencedora. Não havendo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



assim conflito de atribuições.

“7 – Serviços de exames de imagem

7.2 Das atividades dos Serviços de Imagens

7.2.1 Os exames de imagem constituem os procedimentos de radiografia, ecocardiograma, eletrocardiograma e ultrassonografia, com suas diferentes projeções conforme a necessidade;

7.2.2 Todos os procedimentos descritos no ANEXO I serão realizados sob demanda. Portanto, acontecerá variações na medição do ANEXO I, durante a vigência do contrato”.

Os exames de imagens serão realizados por veterinários especialistas, sendo esses exames realizados com agendamento prévio, conforme encaminhamento do veterinário clínico, como descrito nos 3.7.3.1.1.2.1. Não havendo assim conflito de atribuições”.

“8 – Serviços de Apoio Veterinário

8.1. – Objeto:

8.1.1. Prestação dos serviços de apoio veterinário visa auxiliar o veterinário nos procedimentos, além de apoio nas técnicas aplicadas nos animais.

8.3 Das atividades dos Serviços de Apoio Veterinário

8.3.1 Ajudar o médico veterinário em tarefas de assistência clínica, diagnóstico, urgências e intervenções cirúrgicas;

8.3.2. Preparar os materiais para as intervenções de diagnóstico e assistência clínica;

8.3.3. Manter o laboratório, a sala cirúrgica, o consultório e a área de hospitalização sempre funcional, limpa e organizada;

8.3.4. Preparar e realizar a contenção de animais em consultas, tratamentos e hospitalização;

8.3.5. Cuidar da higiene dos animais;

8.3.6. Realizar a gestão de estoque do local de trabalho;

8.3.7. Outras atividades afins”

Conforme definido pelo do CRMV, o auxiliar/técnico de veterinário é a pessoa contratada para apoio às atividades em Medicina Veterinária, sob a orientação e supervisão permanente do profissional médico-veterinário, de acordo com a Resolução n.º 1.260, de 28/02/2019, publicada pelo CFMV. Dessa forma os técnicos podem ter várias atividades dentro de uma clínica veterinária, desde que orientados por um médico veterinário, ficando claro então que os técnicos solicitados no Anexo VII, trabalharão de segunda a sexta das 8:00 às 17:00, tendo salário fixo, sendo claramente possível a licitante enviar uma proposta adequada [...].

Argumenta que, dentre as tarefas componentes do escopo deste torneio, a mais complexa, por envolver a vida dos animais atendidos, é a formada pelos serviços veterinários, motivo pelo qual eles foram destacados como parcelas de maior relevância para fins de qualificação técnica.

Requer, então, a improcedência das queixas.

Já por meio da Pasta Administrativa, exprime que a etapa habilitatória ocorrerá depois da de apresentação das propostas, consoante subitem 3.1 do ato convocatório, estando o modo de disputa, de outra parte, claramente especificado



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



no preâmbulo do instrumento.

Salienta, quanto à documentação de habilitação, que há permissão de que sua oferta ocorra de diversos modos – por meio de original, cópia autenticada digitalmente ou com assinatura digital –, não havendo impedimento à realização de autenticação física por advogado.

Expõe que a vedação ao ingresso de entidades sem fins lucrativos encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, cujo entendimento preceitua que a admissão da participação dessas congregações acarretaria prejuízo à isonomia e à competição.

Encaminhados os autos, a **Assessoria Técnica**, vertente **Jurídica**, com o endosso de sua **Chefia**, manifesta-se pela **parcial procedência** da Representação formulada por Gabriela Bueno Abujamra Lobo (**TC-016073.989.24-6**) e pela **procedência** da ofertada por **Cíntia Nuciene Sarti de Souza Pinheiro (TC-016097.989.24-8)**, com proposta de determinação para que a Origem proceda à **anulação** do certame, em virtude de vício insanável, consistente na adoção indevida do Pregão.

Em mesmo sentido o parecer do **Ministério Público de Contas** e da **Secretaria Diretoria-Geral**, cujos teores divergem da opinião de **ATJ** apenas no tocante ao questionamento referente ao adicional de insalubridade, considerando-o improcedente.

É o relatório.

GC.CCM-21



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 02/10/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL

Processos: TC-016073.989.24-6 e TC-016097.989.24-8.

Representantes: - Gabriela Bueno Abujamra Lobo (OAB/SP n.º 485.528); e
- Cíntia Nuciene Sarti de Souza Pinheiro (OAB/SP n.º 339.619).

Representada: Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Responsável: Rodrigo Maganhato, Prefeito.

Advogados: Douglas Domingos de Moraes (OAB/SP n.º 185.885), Alexandre Junger de Freitas (OAB/SP n.º 281.731), Celso Tarcísio Barcelli (OAB/SP n.º 299.185), Cristiane Alonso Salão Piedemonte (OAB/SP n.º 301.263) e Erika Capella Fernandes (OAB/SP n.º 330.995).

Assunto: Representações formuladas contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 247/2023, CPL n.º 570/2023, visando à execução de serviços relativos à operacionalização da Clínica Veterinária do Programa Meu Pet, incluindo serviços, insumos e demais materiais necessários, com o objetivo de garantir a disponibilidade dos serviços de forma integrada e conjunta.

EMENTA: EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. OPERACIONALIZAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA. MODALIDADE LICITATÓRIA ADOTADA. INADEQUAÇÃO. VÍCIO DE ORIGEM. ANULAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS REPRESENTAÇÕES. RECOMENDAÇÕES.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



A instrução dos autos revela a **parcial procedência** das Representações, evidenciando-se mácula no certame em apreço que impede o seu prosseguimento no formato desenhado.

Com efeito, leitura do instrumento convocatório demonstra que o anseio de contratação está centrado, em síntese, na obtenção de solução completa para gerenciamento e operacionalização de Clínica Veterinária do “Programa Meu Pet”, tendo a Municipalidade reunido, para tanto, itens pertencentes a segmentos distintos de mercado.

Nessa direção, extrai-se dos Anexos I a VII do edital a pretensão de: realização de consultas, procedimentos e exames de imagem e laboratório médico-veterinários; manutenção preventiva e corretiva predial e de sistema de ar condicionado; disponibilização de mobiliários, equipamentos, aparelhos e materiais de limpeza necessários à execução contratual; fornecimento de plataforma digital, com treinamento e suporte técnico; serviço de desinsetização e desratização; e alocação de diversos profissionais.

Dessa forma, em consonância com o parecer de ATJ, conclui-se pela inviabilidade do emprego do Pregão na espécie, porquanto, ainda que algumas das parcelas do escopo em apreço permitam, à primeira vista, se isoladamente consideradas, a adoção dessa modalidade licitatória⁹, a pretensão de que todas elas sejam geridas pela mesma empresa, com vistas à instrumentalização de unidade veterinária local, não se amolda à definição de bens e serviços comuns trazida no artigo 6º, inciso XIII, da Lei n.º 14.133/2021¹⁰.

⁹ Nessa linha de raciocínio o parecer de Assessoria Especializada:

“[...] forçoso reconhecer que a administração não deseja a contratação de serviços veterinários ou a aquisição de aparelhos e materiais para a prestação de tais serviços ou mesmo a contratação de serviços de asseio e segurança para a clínica veterinária, os quais, eventualmente, poderiam ser considerados como bens e serviços comuns [...]”.

¹⁰ “Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado; [...]”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Nessa perspectiva, é de rigor que a Administração proceda à anulação do certame, nos termos do artigo 171, § 3º, da Lei n.º 14.133/2021, dada a constatação de vício de origem, consistente na impossibilidade da utilização do Pregão para o gerenciamento integral do equipamento público municipal em tela.

Fincada essa conclusão, caberá à Prefeitura Municipal de Sorocaba a reavaliação da formatação do objeto almejado, de modo que, caso conclua pela necessidade de manutenção da modelagem ora apresentada – solução total -, considere, na esteira de ATJ, MPC e SDG, a possibilidade de executá-lo por meio da celebração de parceria com organização da sociedade civil, através da subscrição de termo de colaboração, desde que atendidos os pressupostos da Lei n.º 13.019/2014.

Não sendo essa a opção adotada, porém, e tendo em conta que, tal como revelou a instrução destes autos, as atividades pretendidas pela Representada possuem naturezas díspares, necessário que a Administração proceda à divisão dos serviços de acordo com os correspondentes nichos de mercado, promovendo, então, a realização de licitações independentes e autônomas para cada uma das tarefas e/ou grupos de tarefas obtidos, observando, nessa empreitada, o emprego da modalidade licitatória adequada, de acordo com a legislação regente do tema, e a necessidade de que eventuais lotes sejam constituídos de itens afins.

Impende pontuar que a escolha administrativa interfere nas demais queixas formuladas nos presentes autos. Não obstante, passo a analisar cada uma delas a fim de orientar a atuação da Origem.

Nessa empreitada, a princípio, necessário assinalar que, seja qual for a opção da Representada, fica prejudicada a verificação da queixa dirigida contra as parcelas eleitas como de maior relevância para fins de qualificação técnico-operacional.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Dando seguimento, quanto às dúvidas suscitadas relativamente ao rito e modo de disputa, embora sejam estabelecidos, respectivamente, no subitem 3.1., cujo teor preconiza que “[...] a fase de habilitação **sucedará** as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento”; bem como no preâmbulo do ato convocatório, indicativo de que a forma de competição será aberta, existem, de fato, cláusulas que empregam expressões condicionais¹¹, com aptidão para gerar dúvidas nas interessadas a esse respeito, motivo por que não deverão mais ser utilizadas pela Prefeitura em novos editais porventura publicados.

De outro lado, os meios admitidos pela Lei n.º 14.133/2021 para a oferta dos documentos relacionados à fase habilitatória são aqueles extraídos da leitura conjunta de seus artigos 70, inciso I¹² e 12, inciso IV¹³, raciocínio esse que torna procedente a queixa contra o formato demandado no subitem 7.4. do edital.

É que, embora essa cláusula do caderno de chamamento permita a entrega de tal documentação “em original, por cópia autenticada digitalmente e ou com assinatura digital, esta última nos termos do art. 12, § 2º da Lei 14.133/2021”, meios esses expressamente admitidos pela Origem, não autorizou que a autenticidade de eventuais cópias de documentos públicos e/ou particulares seja feita perante agente da Administração, através da apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, o que deve ser permitido, em atenção ao preconizado no artigo 12, inciso IV, do novo Estatuto de Licitações e ao princípio da competitividade.

Em continuação, de acordo com a manifestação do Setor

¹¹ Tais como os subitens 3.3., 3.4., 7.8.2. e 7.9.2 do ato de convocação.

¹² “Art. 70. A documentação referida neste Capítulo poderá ser:

I - apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração; [...]”.

¹³ “Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

[...]

IV - a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal; [...]”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Especializado desta Casa, reproduzida na sequência, é digna de acolhimento a crítica contra a imposição conferida à futura contratada no subitem 19.1.2. do Termo de Referência:

[...] **“19. Responsabilidades da contratada:**

19.1.2. A contratada ficará responsável pela remoção (transporte) dos animais que necessitarão de internação, após as 17:00, finais de semanas e feriados, tendo que encaminhar o mesmo para clínica veterinária de sua responsabilidade, mantendo o animal até sua reabilitação. A clínica veterinária da Contratada deverá estar situada no município de Sorocaba ou em município limítrofe.”

Como já dito no item I deste parecer, entendo que a formatação eligida pela Municipalidade de Sorocaba para a contratação em apreço não segue a melhor lógica, tampouco jurídica. Do mesmo modo, creio que a exigência que os serviços sejam prestados de forma ininterrupta, mas *“com a clínica aberta até as 17h”* não é o mais acertado, e demonstra a ausência de planejamento e indevido direcionamento do problema a ser resolvido.

Corroborando o alegado, tem-se que a Municipalidade de Sorocaba não juntou aos autos o estudo técnico preliminar ou qualquer mensuração a justificar a exigência de que a contratada disponha de transporte e clínica particular no município ou em cidade limítrofe, para prestação de serviços após as 17:00hs, quando já possui estrutura completamente montada, apta a funcionar de forma ininterrupta, bastando, salvo melhor juízo, especificar a necessidade de médicos-veterinários plantonistas. Assim, creio que a obrigação irá gerar onerosidade desnecessária e imprevisibilidade as interessadas.

Ademais, mesmo que se considere que tal exigência, por mais imprópria que pareça, seja dirigida apenas a licitante vencedora, como defende a representada em razões de defesa, certo é que as participantes incorrerão em despesas desnecessárias e anteriores à própria celebração do contrato, pois o certame não concede qualquer prazo para apresentação da ambulância veterinária e clínica. Inegável, também, que a manutenção de tal exigência frustrará o caráter competitivo do certame, pois eventuais interessadas, receosas dos investimentos incertos, deixarão de participar da competição, frustrando a economicidade.

Por fim, não se pode olvidar que o art. 9º, inciso I, “c” da Lei n.º 14.133/21 vede situações que *“estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes”*, razão pela qual entendo questionável a requisição que a clínica particular seja sediada no Município de Sorocaba ou em região limítrofe.

Procede a impugnação.

Acerca do serviço de “treinamento presencial ou online” pertinente à plataforma digital pedida, os quantitativos mensal e anual indicados no item 2, tabela A, Anexo VI do documento referencial, não refletem, exatamente, os esclarecimentos oferecidos pela Origem, no sentido de serão preparados, durante toda a execução contratual, apenas 15 (quinze) funcionários, podendo gerar diversas interpretações para as interessadas, motivo pelo qual devem ser retificados



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



em consonância com a real pretensão da Prefeitura, a fim de garantir a elaboração de propostas adequadas.

Igualmente, as justificativas da Municipalidade não se revelam suficientes para o afastamento das reclamações alusivas às cláusulas relacionadas aos recursos humanos almejados, incumbindo-lhe, portanto, a reavaliação das requisições e definições as eles ligadas, tal como ponderou o Ministério Público de Contas em manifestação cujo teor, no que se refere a essa particularidade, comporta reprodução:

[...] “o descritivo atinente a contratação de profissionais está totalmente confus[o], pois não dimensiona de forma correta o quantitativo de serviços que deverão ser prestados, bem como omite os estudos em razão de eventual encadeamento de trabalhos que serão prestados por profissionais de especialidades distintas”, a exemplo do profissional médico veterinário especialista, em que é exigida a disponibilização por 8 horas semanais, contudo tal profissional não foi considerado na tabela de recursos humanos contida no Anexo VII do edital [...].

Despidas de fundamento, no entanto, as demais insurgências.

A começar pela reclamação alinhavada contra a vedação à participação de entidades sem fins lucrativos, tendo em perspectiva o entendimento prevalente neste Tribunal no sentido de que, optando o Poder Público pela pactuação de contrato administrativo sob a égide da Lei n.º 14.133/2021, tal impedimento é impositivo para a preservação do princípio da isonomia, dados os benefícios fiscais de que essas agremiações usufruem, não se olvidando de suas natureza jurídica e finalidade social, para as quais a legislação vigente reservou a celebração de instrumentos jurídicos próprios, a exemplo do já citado termo de colaboração.

A confirmar esse raciocínio o decidido em Sessão Plenária de 15/03/2023, nos autos do TC-005801.989.23-7 (sob relatoria do e. Conselheiro Robson Marinho).

Também não prospera a objeção que se ressentir da previsão, no edital, do pagamento de adicional de insalubridade aos funcionários que a ele façam jus nem a alegação no sentido de que tal direito não foi considerado como custo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



pela Administração, consoante avaliação empreendida pelo *Parquet* de Contas, nos termos a seguir reproduzidos, endossados por SDG:

[...] Com efeito, o item 6.5 do edital¹⁴ informa que para o cálculo do valor estimado da contratação foram utilizados os “*acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho*” elencados nos subitens 6.5.1 a 6.5.5 do edital, o que permite depreender que eventual “adicional de insalubridade” previsto em tais acordos foi considerado pela Administração no cálculo da estimativa dos custos da contratação.

Ademais, o subitem 6.5.6 do instrumento convocatório estabelece que os sindicatos indicados no edital “*não são de utilização obrigatória pelos licitantes, mas, ao longo da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por cada licitante/contratado*”.

No mesmo sentido, o item 4.3 do edital determina que “*nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidem direta ou indiretamente na execução do objeto*”, sendo que a “PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS BÁSICOS” contém campo específico para inclusão dos valores referentes ao adicional de insalubridade.

Assim, não se vislumbra disposição no edital que desobrigue as licitantes a apresentar os valores a serem pagos a título de adicional de insalubridade. Pelo contrário, o edital indica que as propostas deverão conter todos os custos, despesas e encargos (decompostos por custos unitários, conforme planilha de composição de custos básicos), respeitados os acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho utilizados na respectiva proposta apresentada pelas licitantes, e cujo cumprimento será exigido pela Administração ao longo da execução contratual, contexto que permite afastar a crítica.

A despeito disso, recomenda-se ao Município, na esteira do proposto pela Assessoria Técnica deste Tribunal, que se certifique do “*preenchimento adequado da planilha de preços e custos unitários na fase de planejamento da licitação. Da mesma forma, para o adequado julgamento da licitação, deve exigir a demonstração dos custos unitários dos licitantes, bem como o adequado preenchimento da planilha*”.

Já sobre a atividade de vigilância patrimonial almejada pela Prefeitura, nos moldes delineados no Termo de Referência, visa “*prevenir e controlar delitos e outras irregularidades, de forma a zelas pelo patrimônio institucional e pela*

¹⁴ “6.5. Em se tratado de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração;”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



segurança das pessoas, reduzindo os riscos de danos ou perdas e evitando que bens sejam extraviados através de ações externas” (subitem 13.3.3.).

Essa tarefa, porque amoldada ao conceito de “segurança privada”, segundo se extrai do artigo 5º, inciso I e § 4º, da Lei n.º 14.967/2024, acaba por afastar o acolhimento da reclamação formulada contra esse aspecto.

Nada obstante, como sobredita norma revogou, expressamente, a Lei n.º 7.102/1983, será necessário que instrumento eventualmente lançado pela Administração para atender a anseio de contratação da espécie faça menção aos normativos atualmente vigentes acerca da matéria.

Por derradeiro, de acordo com constatação do MPC, “[...] *em consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP¹⁵)*, não foram localizados planos de contratações anual elaborados por Sorocaba”.

Logo, em harmonia com o *Parquet de Contas*, recomenda-se à Municipalidade que “*elabore, o quanto antes, o Plano de Contratações de 2025 e o disponibilize no PNCP [...]*”, consoante Comunicado SDG n.º 12/2023¹⁶, de 15/03/2023, e Comunicado SDG n.º 34/2023¹⁷, de 15/06/2023”.

Nessa conformidade, nos estritos limites dos aspectos abordados, meu voto, **sem prejuízo das recomendações e orientações registradas no corpo deste voto**, considera **parcialmente procedentes** as Representações, para determinar que a **Prefeitura Municipal de Sorocaba proceda à anulação do Pregão Eletrônico n.º 247/2023**, nos termos do artigo 171, § 3º, da Lei n.º 14.133/2021, dada a constatação de vício de origem, consistente na impossibilidade da utilização do Pregão para a contratação da presente solução nos moldes em que formatada.

¹⁵ “<https://pncp.gov.br/app/pca?pagina=1>”.

¹⁶ “<https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/plano-contratacoes-anual>”.

¹⁷ “<https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/aplicacao-lei-federal-ndeg-1413321>”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.